

0105620-60.2014.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7470/2014 -

64º Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho, 992/2014 - 64º Distrito Policial -

Cidade A. E. Carvalho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID APARECIDO DA SILVA MOTTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0105620-60.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0105620-60.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7470/2014 -

64º Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho, 992/2014 - 64º Distrito Policial -

Cidade A. E. Carvalho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID APARECIDO DA SILVA MOTTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Fernandes Queiroga

Vistos.

David Aparecido da Silva Motta, qualificado nos autos, foi denunciado na data de 4 de dezembro de 2014, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida na data de 4 de fevereiro de 2015 (fls. 73).

Após a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, na data de 11 de junho de 2015.

O feito transitou em julgado para o Ministério Público no dia 12 de fevereiro de 2016 e para o réu em 21 de janeiro de 2016.

Considerando-se a menoridade relativa do réu, à época dos fatos, a prescrição da pretensão executória ocorreria em 4 anos, tendo decorrido o lapso temporal na data de 11 de fevereiro de 2020.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade (fls. 237).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAVID APARECIDO DA SILVA MOTTA, nos termos dos artigos 107, inciso IV; artigo 109, inciso IV; artigo 110, §1º; e artigo 115, todos do Código Penal.

Nos termos dos artigos 524 e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria, e artigos 50 e 50-A, da Lei nº 11.343/06, alterada pela Lei nº 12.961/2014, determino a destruição de todas as drogas apreendidas, inclusive de eventuais amostras reservadas para eventual contraprova, em virtude do trânsito em julgado da sentença. Comunique-se, com cópia desta à D. Autoridade Policial (64º DP - Cidade A. E. Carvalho, Boletim nº 7470/2014).

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o determinado na r. Sentença proferida, para perdimento do valor apreendido a fls. 11/12, em favor do FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas.

Oportunamente, com as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA